

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5934/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย เพิ่ม ศักดิ์ จริต งาม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22, มาตรา 91 (2), มาตรา 341, มาตรา 343

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

พ.ศ.2522 มาตรา 8, มาตรา 11, มาตรา 71, มาตรา 78

พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4, มาตรา 5,
มาตรา 9, มาตรา 12

คดีแรกศาลพิพากษาลงโทษจำเลยข้อหาฉ้อโกง จำคุก 4 ปี นับแต่วันที่ 18
ตุลาคม 2528 คดีหลังศาลพิพากษาลงโทษจำเลยข้อหา ฉ้อโกงประชาชน ความผิดต่อ
พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ หลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ
ความผิดต่อ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รวมจำคุก 20 ปี นับแต่
วันที่ 8 เมษายน 2528 เมื่อศาลมิได้พิพากษาให้นับโทษ ในคดีหลังต่อจากคดีแรก
โทษจำคุกในคดีแรกจึงซ้อนและเคลื่อนกลืน ไปกับโทษจำคุกในคดีหลัง จำเลยจึงมิได้
รับโทษเกินกว่า 20 ปี ไม่ขัดต่อ ป.อ. มาตรา 91(2).

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 343 พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

พ.ศ. 2527 มาตรา 4, 5, 12 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลัก
ทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 71, 73 รวม 3,016 กระทง
แต่รวมโทษจำคุกแล้วคงให้จำคุกจำเลยคนละ 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้เงินจำนวน 706,681,800 บาทแก่ผู้เสีย
หาย ให้นำโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3821/2529
ของศาลชั้นต้น โจทก์อุทธรณ์เฉพาะคดีส่วนแพ่งศาลชั้นต้นจึงออกหมายจำคุกเมื่อคดี
ถึงที่สุดให้แก่จำเลยทั้งสองโดยโทษจำคุกของจำเลยของจำเลยที่ 1 ให้เริ่มนับแต่วันที่
8 เมษายน 2528 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ถูกจับกุมและถูกคุมขังตลอดมา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า นอกจากคดีนี้แล้วจำเลยที่ 1 ยังถูกศาลชั้นต้นลงโทษจำ
คุกฐานฉ้อโกงมีกำหนด 4 ปี ปราบกฏตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 412/2529 ของ
ศาลชั้นต้น ในคดีดังกล่าวจำเลยที่ 1 ถูกขังระหว่างพิจารณาตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม
2528 ตลอดมา ขอให้ศาลชั้นต้นนำวันต้องขังระหว่างพิจารณาและโทษจำคุกในคดีดัง
กล่าวมาคิดหักจากโทษจำคุกคดีนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อศาลชั้นต้นมิได้นำโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกใน
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 412/2529 ดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงต้องรับโทษจำคุกมี
กำหนด 4 ปี ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 412/2529 นับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2528
ตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในคดีดังกล่าว ส่วนคดีนี้ จำเลยที่ 1 ต้องรับโทษจำคุก
มีกำหนด 20 ปี นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2528 ตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด โทษจำ

คุกของจำเลยที่ 1 ในคดีดังกล่าวซึ่งมีกำหนดเวลาเพียง 4 ปี กับโทษจำคุกของจำเลย
ที่ 1 ในคดีนี้ซึ่งมีกำหนดเวลา 20 ปี จึงซ้อนกัน โทษจำคุก 4 ปีในคดีดังกล่าวจึง
เคลื่อนกลืนกันไปกับโทษจำคุก 20 ปีในคดีนี้กรณีจึงหาใช้จำเลยที่ 1 จะต้องรับ
โทษจำคุกเกินกว่า 20 ปี ดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกาไม่

พิพากษายืน.

(ยงยุทธ ธารีสาร-นิเวศน์ คำผอง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ